Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

La vigilanza ispettiva

Punto 8 del programma — l'art. 54 TUB, lo svolgimento delle ispezioni, il rapporto ispettivo e il Meccanismo di vigilanza unico

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:
EM2101

Contenuto:
8 domande d'esame

Anno Accademico:
2026/2027

Preparazione personale alla prova orale di Legislazione Bancaria (EM2101, mod. 2, prof. Alberto Urbani), costruita sul materiale del corso e sulle fonti normative. Non è materiale ufficiale del docente.

Indice

1 La vigilanza ispettiva **1**

1.1 D1 — La vigilanza ispettiva 1

1.2 D2 — L'art. 54 TUB 1

1.3 D3 — Le tipologie di ispezione 2

1.4 D4 — Lo svolgimento dell'ispezione 2

1.5 D5 — Il rapporto ispettivo 3

1.6 D6 — La cooperazione con le autorità estere 4

1.7 D7 — Le ispezioni nel Meccanismo di vigilanza unico 4

1.8 D8 — Che cosa insegnano i rapporti ispettivi 5

1 | La vigilanza ispettiva

Questo capitolo copre la vigilanza ispettiva, l'ultima delle tre forme di vigilanza, dopo la regolamentare e l'informativa, e quella a più alto contenuto autoritativo: l'art. 54 TUB, le tipologie di ispezione, lo svolgimento degli accertamenti, il rapporto ispettivo, la cooperazione con le autorità estere e le ispezioni nel Meccanismo di vigilanza unico. È probabile che si parta dall'apertura larga («mi parli della vigilanza ispettiva») e dall'art. 54, in particolare dal verbo «effettuare» e dal passaggio da «funzionari» a «dipendenti», per poi scendere al rapporto ispettivo e da lì alla disciplina sanzionatoria. Il filo da tenere è l'integrazione: l'ispezione non è un atto isolato, ma il segmento in loco di un unico ciclo di vigilanza che si alimenta di quella informativa.

1.1. D1 — La vigilanza ispettiva

Domanda. Mi parli della vigilanza ispettiva.

Risposta ideale. La vigilanza ispettiva è la forma di vigilanza più autoritativa: l'autorità non si limita a ricevere dati o a dettare regole, ma controlla di persona presso la banca, di norma negli uffici della direzione generale. Il perché si capisce confrontandola con la vigilanza informativa. Le segnalazioni mi dicono ciò che la banca mi rappresenta; l'ispezione mi fa vedere ciò che i dati non mostrano, cioè come funziona davvero l'organizzazione e quali sono le prassi nel governo dell'azienda, e mi permette di verificare che i dati inviati siano esatti. Per questo non funziona da sola: le ispezioni sono preparate insieme agli uffici che svolgono la vigilanza informativa, e spesso è proprio quest'ultima a far emergere carenze che impongono una verifica in loco.

La norma di base è l'art. 54 TUB, che attribuisce il potere alla Banca d'Italia. La Circolare 285, Parte terza, capitolo 8, precisa che le ispezioni servono ad accertare la sana e prudente gestione e il rispetto delle disposizioni in materia creditizia, con un'attività graduata sulla dimensione e sulla complessità dell'intermediario e fissata da una pianificazione annuale. Se vuole, mi muovo così: le tipologie di ispezione, lo svolgimento, il rapporto ispettivo, che è l'anello di congiunzione con la disciplina sanzionatoria, poi la cooperazione con le autorità estere e, nel Meccanismo di vigilanza unico, il riparto fra la BCE, che ispeziona le banche significative, e la Banca d'Italia, che ispeziona quelle meno significative.

1.2. D2 — L'art. 54 TUB

Domanda. Commenti l'art. 54 TUB.

Risposta ideale. L'art. 54 fonda il potere ispettivo e il primo comma, pur brevissimo, è costruito con parole scelte. La Banca d'Italia «può effettuare» ispezioni, mentre la legge bancaria del 1936 diceva «disporre»: il verbo nuovo chiarisce che l'attività non si può delegare e la svolge soltanto la Banca d'Italia, a differenza di ordinamenti come quello del Regno Unito, dove la Bank of England la affida in sostanza a società di revisione. Poi il personale: la legge del 1936 voleva ispezioni «a mezzo di funzionari», che hanno un grado; oggi le disposizioni di vigilanza le affidano a «dipendenti» della Banca d'Italia muniti di lettera d'incarico, e i gruppi ispettivi si formano senza requisiti di grado. Il «può», infine, non rende l'ispezione facoltativa: indica la libertà della Banca d'Italia sui tempi e sulle modalità dell'accertamento, che è libero nel metodo ma deve rispettare i principi dell'azione amministrativa, tra cui la legge 241/1990, richiamata dall'art. 4, comma 3, TUB.

Quanto ai destinatari, sono le banche e i soggetti cui hanno esternalizzato funzioni aziendali. Dopo il d.lgs. 182/2021 il testo non dice più «essenziali o importanti», formula che la Circolare 285 conserva ancora. I commi da 2 a 4 riguardano la cooperazione con le autorità estere, mentre per il gruppo la norma parallela è l'art. 68, che porta le ispezioni sui soggetti della vigilanza consolidata.

1.3. D3 — Le tipologie di ispezione

Domanda. Un tempo le ispezioni si dividevano in periodiche e straordinarie, generali e settoriali. Che cosa resta di quello schema? Come si classificano oggi?

Risposta ideale. Direi che resta la logica, ma sono cambiati i nomi e il criterio di fondo. Nello schema tradizionale tutte le banche erano ispezionate periodicamente, in media ogni quattro anni le più piccole e ogni sei o sette le maggiori, con ispezioni di norma generali che potevano durare mesi; quelle straordinarie erano di norma settoriali. Oggi la Circolare 285, Parte terza, capitolo 8, non parla più di cadenza: frequenza e tipologia dipendono da una pianificazione annuale, graduata sulla dimensione e sulla complessità dell'intermediario e concentrata sui rischi rilevanti, sulla governance e sui controlli interni.

Le ispezioni a «spettro esteso» prendono il posto delle generali ed esaminano la situazione aziendale complessiva; le «mirate» riguardano un settore di attività, un'area di rischio o un profilo gestionale. Le vecchie settoriali, cresciute soprattutto per trasparenza e antiriciclaggio, oggi si ritrovano nelle «mirate» e, per queste materie, nelle ispezioni di «compliance» su clientela, usura e riciclaggio. Sono nuove le «tematiche», su aspetti rilevanti per l'intero sistema, e hanno rilievo crescente le «follow-up», che verificano se le misure correttive imposte dalla Vigilanza o assunte dalla banca siano state realizzate. Resta dunque l'idea di ispezione ampia o puntuale, con in più la chiusura del cerchio sul seguito dato ai rilievi.

1.4. D4 — Lo svolgimento dell'ispezione

Domanda. Mi accompagni nello svolgimento di un'ispezione, dalla pianificazione fino alla stesura del rapporto.

Risposta ideale. L'ispezione è un procedimento che le norme disciplinano poco e che la prassi scandisce per fasi, dalla pianificazione al rapporto. Si parte dal piano ispettivo, in cui l'autorità decide quali intermediari ispezionare e con quale tipo di ispezione. Segue la lettera di incarico, a firma del Governatore o di chi lo rappresenta, che è a tutti gli effetti l'ordine di svolgere l'ispezione e che nelle ispezioni a spettro esteso va a un gruppo ispettivo, non a una persona sola. Nel comporre il gruppo si evitano persone con pregiudizi, per esempio chi svolge la vigilanza informativa su quella banca, e si cerca l'eterogeneità delle competenze, giuridiche e di lettura dei bilanci. Non avere pregiudizi non significa essere all'oscuro: nella fase pre-ispettiva il gruppo studia lo SREP, la valutazione annuale e i rapporti precedenti.

Poi l'ispezione vera e propria, a moduli: prima i documenti generali, come i verbali del consiglio e del collegio e il registro degli esposti, poi gli aspetti quantitativi, come i crediti e gli investimenti. Gli ispettori possono accedere all'intero patrimonio informativo, di norma lavorano presso la direzione generale e, per un gruppo, presso la capogruppo, e la banca deve collaborare. Non c'è preavviso; l'effetto sorpresa conta meno di un tempo, perché oggi si verifica il sistema informatico più che la cassa. Alla fine si redige il rapporto, dopo un confronto con il capo della struttura centrale della vigilanza ispettiva, perché il giudizio non dipenda da chi ha ispezionato. E il rapporto è il passaggio successivo.

1.5. D5 — Il rapporto ispettivo

Domanda. Mi parli del rapporto ispettivo: com'è fatto, a chi è destinato e che cosa può produrre.

Risposta ideale. Il rapporto è l'atto in cui l'accertamento diventa informazione utilizzabile dalla vigilanza, e per questo ha due destinatari e due parti. Nello schema tradizionale c'è una parte aperta, consegnata alla banca, e una parte chiusa, che resta alla Banca d'Italia. La parte aperta contiene le costatazioni, cioè i veri e propri rilievi che possono portare a sanzioni, e le ulteriori osservazioni, che non sarebbero sanzionabili ma di cui la Banca d'Italia vuole informare la banca: serve a far conoscere agli organi aziendali le carenze, nell'ottica del dialogo, e a comunicare gli eventuali fatti sanzionabili. La parte chiusa, i riferimenti riservati, contiene riclassificazioni di voci di bilancio e il giudizio sugli esponenti e sulle prospettive della banca. Gli ispettori sono pubblici ufficiali e l'art. 7, comma 2, TUB li obbliga a riferire esclusivamente al Direttorio tutte le irregolarità constatate, anche quando hanno la veste di reati. Oggi cambiano i nomi: obiettivi dell'ispezione, considerazioni di sintesi, analisi delle risultanze, con rilievi e analisi di contesto, mentre i «Riferimenti tecnici per la vigilanza» restano alla sola struttura di vigilanza.

Il rapporto è illustrato agli organi aziendali in un'apposita riunione e la banca comunica poi le proprie considerazioni e i provvedimenti presi. Non è una revisione contabile, e il rapporto visto a lezione lo precisa espressamente. Se emergono irregolarità sanzionabili in via amministrativa, parte il procedimento in contraddittorio con gli interessati: ed è da qui che passo alla disciplina sanzionatoria.

1.6. D6 — La cooperazione con le autorità estere

Domanda. Perché la Banca d'Italia, che non può delegare le ispezioni, può però chiedere a un'autorità estera di effettuarle? E con i Paesi fuori dall'Unione europea che cosa cambia?

Risposta ideale. Perché i commi da 2 a 4 dell'art. 54 non delegano il potere ispettivo, ma disciplinano la cooperazione fra autorità di vigilanza. Pur esistendo l'home country control, le autorità devono collaborare fra loro: è il principio di leale collaborazione, tanto più necessario perché la succursale si trova fisicamente sul territorio di un altro Stato. Il comma 2 permette alla Banca d'Italia di chiedere all'autorità di uno Stato dell'Unione di effettuare gli accertamenti presso le succursali di banche italiane lì stabilite, oppure di concordare altre modalità di verifica, formula pensata per gli ordinamenti in cui l'ispezione è delegabile, come nel caso della Bank of England. Il comma 3 è lo stesso principio rovesciato verso l'Italia: l'autorità estera può ispezionare le succursali stabilite in Italia di banche da essa autorizzate, anche tramite persone da essa incaricate, dopo aver solo informato la Banca d'Italia; se lo richiede, la Banca d'Italia procede direttamente o concorda altre modalità.

Con i Paesi terzi questo potere diretto manca: tutto passa per un accordo, perché la Banca d'Italia «può concordare», e solo a condizione di reciprocità. Dopo l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, il caso della Bank of England ricade proprio qui.

1.7. D7 — Le ispezioni nel Meccanismo di vigilanza unico

Domanda. Nel Meccanismo di vigilanza unico chi ispeziona le banche? In che cosa l'ispezione della BCE differisce da quella della Banca d'Italia?

Risposta ideale. Il criterio di riparto è, di regola, la significatività: le ispezioni sulle banche significative spettano alla BCE, quelle sulle meno significative alla Banca d'Italia. Per questo la Circolare 285 avverte che il suo capitolo sulla vigilanza ispettiva riguarda le ispezioni nazionali, non quelle condotte nel Meccanismo, che sono disciplinate dall'art. 12 del regolamento 1024/2013. Le differenze sono tre. La prima è sul preavviso: la BCE conduce l'ispezione previa notifica all'autorità nazionale e tende a informare la banca, ma, se necessario per un'ispezione corretta ed efficace, procede senza preavviso alla banca, mentre la Banca d'Italia non lo fornisce. La seconda riguarda le persone: la pianificazione annuale spetta alla divisione Ispettorato della BCE, il gruppo di vigilanza congiunto stabilisce l'esigenza dell'ispezione, il capo missione e gli ispettori sono nominati dalla BCE, previa consultazione delle autorità nazionali; i membri del gruppo congiunto possono partecipare come ispettori ma non come capi missione, per garantire l'indipendenza.

La terza è la presenza nazionale: i funzionari dell'autorità nazionale hanno diritto di partecipare e, se l'ispezione incontra opposizione, prestano l'assistenza necessaria secondo il diritto nazionale. In sostanza, l'ispezione della Banca d'Italia è svolta soltanto da propri dipendenti; quella della BCE è un'ispezione europea, condotta con personale europeo e nazionale e anche con altre persone autorizzate dalla BCE, compresi esperti esterni.

1.8. D8 — Che cosa insegnano i rapporti ispettivi

Domanda. Che cosa insegnano i rapporti ispettivi visti a lezione, e che cosa è cambiato oggi?

Risposta ideale. I due rapporti visti a lezione insegnano soprattutto a leggere il linguaggio dell'autorità. Il primo, su una banca poi commissariata durante l'ispezione, procede dal generale al particolare e ogni parola pesa: «grave» è usato quando la banca potrebbe finire in amministrazione straordinaria o in liquidazione coatta; «sfaldamento» indica una grave perdita di patrimonio, dove una «progressiva riduzione» sarebbe stata meno perentoria; e la recidiva, cioè un rilievo già mosso nell'ispezione precedente, ne esprime la gravità. Poi ci sono i fatti: interessi meramente scritturali, con società via via costituite per finanziare il rimborso delle precedenti e occultare il deterioramento dei crediti, e fidi istruiti sul valore commerciale delle garanzie e non su quello di realizzo, che è molto più basso. Il secondo rapporto, più recente, apre invece con la governance: un socio forte era insieme amministratore delegato, presidente e direttore generale, e gli altri organi non facevano da contrappeso.

E oggi? Prima del 2015 l'unica strada per la Banca d'Italia era il commissariamento, con la caduta di interi organi; oggi c'è il potere di rimozione di uno o più esponenti, previsto dall'art. 53-bis, comma 1, lettera e), TUB, che consente di colpire il singolo soggetto. È il ponte con i poteri di intervento.